

1503860-44.2021.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Costa Pessoa Martins

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319777/2021 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 21575607 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 1910/21/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2319777 - 01º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

2ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande-SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503860-44.2021.8.26.0536 - lauda 1
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503860-44.2021.8.26.0536 - Ordem nº 2021/002992

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2319777/2021 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 21575607 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 1910/21/225 - 01º D.P. PRAIA GRANDE, 2319777 - 01º D.P. PRAIA GRANDE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY FELIPE DOS SANTOS

Réu Preso

Vistos.

Weslley Felipe dos Santos está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pois, nos termos da denúncia, no dia 24 de novembro de 2021, por volta das 12h00min, na Rua Doze nº 04, bairro Antártica, nesta cidade e Comarca de Praia Grande, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para o fornecimento a terceiros, drogas consistentes 104 microtubos contendo cocaína, 32 porções de maconha e 09 pedras de crack, substâncias entorpecentes e que causam dependência, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, além da quantia de R\$ 20,00 (vinte reais), em espécie. Adotado o rito ordinário, a denúncia foi recebida em 29 de novembro de 2021 (fls. 51/56).

Citado o réu (fls. 72/73), apresentou resposta à acusação às fls. 83/85.

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia e uma testemunha de defesa e, ao final, interrogado o réu (fls. 103 e 119). Os

debates foram convertidos em memoriais.

O Ministério Público, em memoriais às fls. 122/131, pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa do réu, em alegações finais às fls. 136/150, requereu a sua absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso V ou VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

No mérito a ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 19/21), auto de exibição e apreensão (fls. 09), fotografias (fls. 10/13), auto de constatação preliminar (fls. 14), laudo de exame químico toxicológico (fls. 76/78), bem como pela prova oral coligida. A autoria também foi seguramente elucidada e aponta para o réu, conforme demonstrou a prova produzida sob o crivo do contraditório.

A testemunha Jorge Novais Reis, policial civil, disse que recebida a denúncia, diligenciaram no local e constataram que a prática é comum na localidade. Em campanha verificaram quem vendia as drogas e onde ele pegava os entorpecentes, de modo que visualizaram cerca de duas vendas. Feita a abordagem encontraram com o réu dinheiro e no local que guardava as drogas localizaram uma sacola com entorpecentes do tipo maconha, cocaína e crack, em porções individuais para venda. Não conhecia o réu antes dos fatos. Estavam cerca de trinta metros de distância do agente, que disse que morava no bairro ao lado.

A testemunha Maurício de Avelar Rodrigues, policial civil, disse que receberam uma denúncia e no local, já conhecido pela traficância, avistaram um agente parado que recebeu algo de outra pessoa de bicicleta, dirigindo-se a um muro onde pegava algo dentro de um buraco. Feita a abordagem encontraram com o acusado uma quantia em dinheiro e no muro localizaram uma sacola com as drogas apreendidas. O réu confessou que já traficava no local há três dias. Não conhecia o réu antes dos fatos. Pelo que se recorda o réu morava na Vila Sônia.

A testemunha de defesa Júlia Ingrid Azevedo Martins, em juízo, consignou ser prima de terceiro grau do acusado e relatou que naquele dia o réu tinha acabado de sair de casa e quando ficou sabendo ele já estava no interior da viatura sendo levado para delegacia. Esclareceu que o réu morava com eles há cerca de três meses, que ele trabalhava no bairro mesmo, em um lava-rápido. Questionada, disse que acredita que no máximo transcorreram dez minutos após ele sair da residência e ser abordado pelos policiais. Disse que no passado tinham conhecimento sobre o envolvimento do agente com drogas, mas após sair da prisão estava "tranquilo", trabalhando. Disse que pelo que sabe ele trabalhava há uns três meses no local e que seu patrão chamava Marcelo, sendo seu horário de almoço entre onze horas e meio dia.

O réu, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que estava saindo de casa e de imediato foi abordado, que trazia vinte reais consigo, que ao dizer que estava de condicional eles afirmaram que "a casa tinha caído", solicitando oito mil reais para liberá-lo. Os policiais apareceram com o saco de drogas e colocaram sob sua responsabilidade. Não sabe o porquê de os policiais assim procederem. Disse que trabalhava no lava-rápido na casa de Marcelo e que dividiam o valor entre eles.

Afirmou que estava há sete meses solto e que morava com sua tia e prima, no momento da prisão. Não conhecia os policiais que o prenderam.

Pois bem, essas são as provas angariadas nos autos e, analisando-as, tenho que a autoria e a materialidade do crime de tráfico restaram devidamente demonstradas, ante os depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases da persecução penal, estes harmônicos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância significativa que pudesse infirmar a veracidade das declarações, inexistindo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada dos policiais em prejudicar o réu. Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, ainda:

"Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador".

(TJ/SP; Apelação Criminal n.º 174.720-3; Piracicaba; 4ª Câmara Criminal; Des. Rel. Sinésio de Souza; j. 07.08.95).

Acrescente-se que não colhe argumentação segundo a qual a palavra do policial é indigna de confiabilidade. Afinal, não faz sentido o Estado investir alguém em suas funções para depois desacreditá-lo. Nesse sentido:

“PROVA. Depoimento de Policial. Valor. A palavra do Miliciano não pode ser considerada indigna de fé, só porque ele ostenta esta qualidade, pois seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado credenciar alguém como seu agente, e, ao depois, quando este presta conta de suas diligências, taxá-lo de suspeito.” (RJDTACRIM VOLUME 25 JANEIRO/MARÇO/1995 PÁGINA: 241 RELATORES: - XAVIER DE AQUINO).

Destaco, ainda, que não há qualquer contradição relevante no relato dos agentes de polícia, sendo que as versões apresentadas em fase inquisitorial foram corroboradas em juízo, não havendo qualquer elemento para indicar que tenham agido arbitrariamente para prejudicar inocente e forjado o flagrante, posto que as partes sequer se conheciam previamente, sendo digno de nota, ainda, que os policiais civis foram categóricos ao afirmar que em campanha presenciaram atos de comercialização e que localizadas as drogas no lugar em que o agente se dirigia após prévio contato com terceiros.

De outra banda, a negativa do acusado restou isolada nos autos, sendo que o testemunho de sua prima sequer pode ser levado em conta, haja visto que sequer presenciou os fatos.

No mais, cumpre destacar:

“(...) O acolhimento da pretensão punitiva é possível a partir da prova que, ainda que não conducente à certeza plena, afaste a presença de dúvida razoável. Para a condenação é suficiente a evidência que afaste dúvida significativa, seja a respeito da materialidade da infração, seja sobre a respectiva autoria. É a prova que, consoante o direito norte-americano, conduza à certeza possível, beyond any reasonable doubt. Por isso, expressões como prova categórica, prova cabal, prova inconcussa e outras assemelhadas não constituem mais que eufemismo (...)” (apud TJSP; Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0097665-80.2011.8.26.0050; Rel. Des. Costabile e Solimene; 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda; j. 11/09/2014).

Em conclusão, restam comprovadas a autoria e materialidade delitivas. Sendo assim, a condenação é de rigor, restando a individualização da pena.

Passo a dosar as penas.

Na primeira fase da dosimetria, atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verificando que o agente possui condenação prévia apta a caracterizar maus antecedentes (processo nº 0003188-51.2019.8.26.0158), fixo a pena inicial na pena base legal acrescida da fração de 1/6, resultando, assim, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em segunda fase de aplicação de pena, verifica-se que o réu é reincidente (processo nº 0004012-25.2018.8.26.0520), assim, majoro a pena na fração de 1/6, chegando ao montante de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal.

Em última fase, não incide a causa de redução referente ao tráfico privilegiado, pois se trata de agente reincidente, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual torno definitiva a pena sobredita.

A pena corporal, à vista da natureza da droga química apreendida, a qual traz inúmeros malefícios à sociedade, bem como a natureza do delito de tráfico, o qual é legalmente equiparado a hediondo, deverá ser cumprida em regime inicial fechado (art. 33, § 3º, CP), sendo incabível, pelos mesmos motivos, a substituição por penas alternativas ou a concessão do sursis.

Detração e eventual progressão de regimes constituem institutos próprios da

execução penal, e em tal âmbito devem ser aferidos, ainda mais porque para a progressão se faz necessário o exame de requisitos subjetivos do reeducando, não disponível ao Juízo do processo de conhecimento, sem falar que tal providência implicaria também em ofensa ao princípio do Juiz natural.

Persistentes as razões que ensejaram a custódia cautelar, especialmente porque o réu se envolveu com o tráfico ilícito de entorpecentes, delito grave e, via de regra, associado a uma cadeia de outros crimes, inclusive com práticas violentas, além dos malefícios causados aos usuários, que oneram o sistema de saúde pública ou também passam a cair ao mundo da criminalidade para sustento do vício, o caso é de manter o sentenciado no cárcere, para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual não poderá apelar em liberdade.

Ante o exposto, julgo procedente a ação penal, o que faço para condenar Wesley Felipe dos Santos como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, estes pelo mínimo unitário legal. Determino a incineração dos entorpecentes apreendidos, bem como o perdimento do numerário apreendido, em razão de demonstrada relação com o tráfico de drogas.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Disposições finais:

(a) Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

(b) Considerando que eventual recurso sobre a sentença condenatória não terá efeito suspensivo, em atenção à Resolução nº 19 do Conselho Nacional de Justiça, em havendo recurso, expeça-se guia de recolhimento provisório e encaminhe-se à VEC a fim de permitir a transferência do sentenciado a estabelecimento penal compatível com o regime que lhe foi imposto, bem como a apreciação de eventuais benefícios da execução penal.

(c) Após o trânsito em julgado: (c.1) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio do sentenciado comunicando a suspensão dos direitos políticos; (c.2) expeça-se a definitiva guia para execução da pena; e (c.3) comunique-se o desfecho da ação penal ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt.

P. I. C.

Praia Grande, 26 de abril de 2022.

Antonio Carlos C. P. Martins

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA